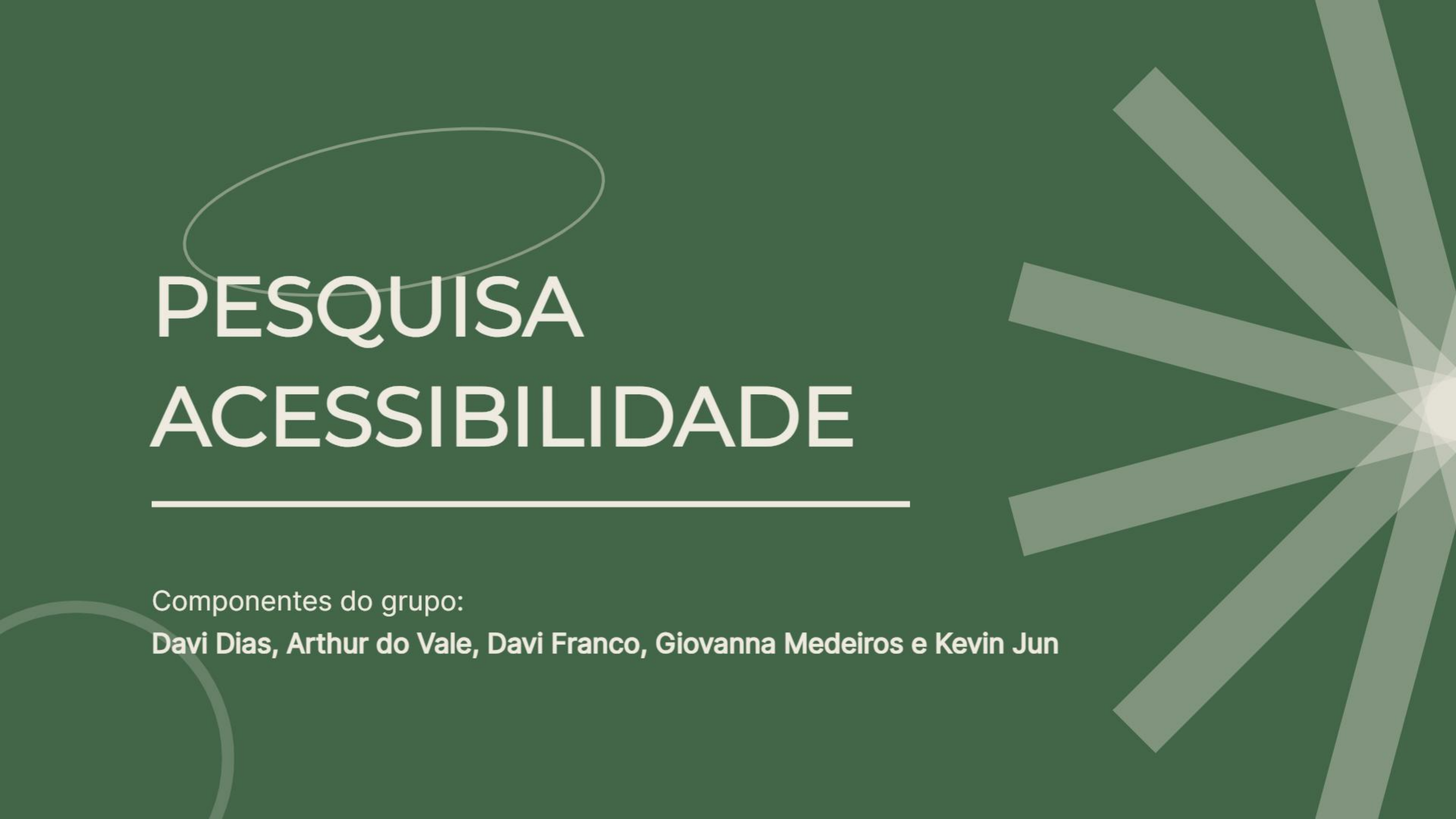




PESQUISA ACESSIBILIDADE

Componentes do grupo:

Davi Dias, Arthur do Vale, Davi Franco, Giovanna Medeiros e Kevin Jun

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (LBI)

Art. 63: Acessibilidade Digital

É **obrigatória** a acessibilidade nos sites de empresas com sede ou representação no Brasil e órgãos de governo.

Garante o acesso a informações conforme as melhores práticas internacionais. **Não é opcional.**

Art. 88: Penalidade Criminal

Praticar, induzir ou incitar discriminação em razão de deficiência resulta em pena de **reclusão de 1 a 3 anos e multa.**

A LBI enquadra a falta de acessibilidade como forma direta de discriminação.



Consequências Legais e Financeiras

Empresas que não cumprem podem ser notificadas, multadas e sofrer sanções severas, incluindo ações civis públicas pelo MPF, ações individuais por danos morais e enquadramento criminal.

O GRANDE ACHADO: A TENSÃO ATUAL

1

10 Anos Sem Regulamentação

A LBI existe há uma década, mas o Art. 63 nunca foi regulamentado.

Na prática, a lei obriga a acessibilidade, mas **nunca foi definido tecnicamente o que significa "ser acessível"** no Brasil.

2

Cobrança do MPF (Ago/2025)

O Ministério Público Federal recomendou que o governo federal regulamente o trecho da lei em até **45 dias**.

É um problema real e estourando agora, exigindo parâmetros obrigatórios.

3

Insegurança Jurídica

A norma técnica ABNT NBR 17.225 sobre acessibilidade web foi publicada em **Março/2025**.

Sem regulamentação do governo, o padrão segue como recomendação sem força obrigatória.

ADA E O CASO DOMINO'S PIZZA

A Lei ADA (1990)

Não cita a internet, mas tribunais a aplicam a sites como "lugares de acesso público".

O Marco Histórico (2019-2021)

Homem cego processou a Domino's por não conseguir pedir pizza via leitor de tela.

Suprema Corte negou recurso da empresa. Tribunal exigiu adoção das WCAG 2.0.

Moral da história: Gastaram milhões tentando não se adequar e perderam de qualquer forma.

Explosão de Processos (2023)

O número de ações federais nos EUA mais que dobrou em 5 anos.

4.605 ações web

Aumento de quase 42% em relação ao ano anterior (dados UserWay).

12.000+ acordos

Demand letters anuais resolvidas extrajudicialmente mediante pagamentos.

O MODELO E-MAG

Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (v3.1 baseada no WCAG 2.0)



Governo Público

É de observância **obrigatória** nos sítios e portais do governo brasileiro.

A institucionalização começou em 2007 (Portaria nº 3).



Mercado Privado

Para empresas privadas (como PicPay ou Banco Original), o e-MAG funciona como uma forte **referência técnica**.

Porém, não é uma obrigação legal direta aplicá-lo (empresas devem seguir a LBI/WCAG).

WCAG: O PADRÃO GLOBAL

Níveis de Conformidade

Nível A (Mínimo) | **Nível AA** (Padrão de Mercado/Exigido por Leis) | Nível AAA (Aspiracional)

OS 4 PRINCÍPIOS POUR (Criados no WCAG 2.0)

P

Perceptível

Informação não pode ser invisível aos sentidos do usuário.

O

Operável

Componentes de interface e navegação devem ser operáveis.

U

Understandable

Informação e operação devem ser compreensíveis (claro).

R

Robusto

Compatível com tecnologias assistivas atuais e futuras.

COMO UM DEV SE PROTEGE

1

Documentar a Conformidade no Código

Comente o porquê de cada decisão de acessibilidade no Pull Request (ex: `// a11y: aria-expanded sincronizado - WCAG 4.1.2`). O histórico do Git mostra sua preocupação organizacional e técnica.

2

Rodar Testes (Lighthouse/axe) no CI

Adicione um check no pipeline que falha se o score cair abaixo de um threshold. Isso gera **evidência auditável** de que a equipe testa acessibilidade em cada release.

3

Referenciar WCAG 2.1 AA nos Tickets

Ao ver um problema (ex: baixo contraste em mockup), cite a norma (WCAG 1.4.3). Isso sobe a discussão pro plano organizacional e te protege se o projeto atrasar por adequação.

MARCOS CRONOLÓGICOS



The background is a solid dark green. On the left side, there is a series of light green, semi-transparent rays or lines radiating outwards from the edge. On the right side, there is a large, thin, light green circle that is partially cut off by the edge of the frame.

OBRIGADO

Dúvidas ou Perguntas?